MANUAL COMUNAL

Preparémonos para las elecciones

Orientaciones y formatos útiles para garantizar elecciones transparentes y participativas en los organismos de acción comunal.

Secretaría de Gobierno
Dirección de Participación Comunitaria y Ciudadana

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

MANUAL COMUNAL

Preparémonos para las elecciones

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
2025

Andrés Julián Rendón Cardona
Gobernador de Antioquia

Luis Fernando Begué Trujillo
Secretario de Gobierno

Catalina Moreno Cruz
Directora de Participación Comunitaria y Ciudadana

Equipo editorial:
Carlos Augusto Muñoz Paniagua
Juan Camilo Montoya Ochoa
Ana Patricia Machado Córdoba

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Contenidos

Conceptos básicos 5

ABC de los dignatarios de los organismos de acción comunal 13

ABC el quórum: todo lo que debemos saber 19

ABC de las elecciones de los dignatarios de los organismos de acción comunal 23

ABC de las impugnaciones de las elecciones 51

ABC del empalme entre los dignatarios 55

Carta del Secretario de Gobierno



Los organismos de acción comunal representan un espacio esencial para que los vecinos se organicen, participen y trabajen conjuntamente por el desarrollo de sus comunidades. Desde **Antioquia Firmes**, reconocemos la importancia de la transparencia, la legalidad y la inclusión en estos procesos, por lo que hemos diseñado este **"MANUAL COMUNAL: Preparémonos para las Elecciones"**, una herramienta pedagógica que orienta paso a paso las elecciones de los organismos comunales.

A través de la Secretaría de Gobierno y su Dirección de Participación Comunitaria y Ciudadana, fortalecemos la institucionalidad de la participación ciudadana, acompañando los procesos electorales de las Juntas de Acción Comunal, Juntas de Vivienda Comunales y ASOCOMUNALES. Esta cartilla busca aclarar dudas, unificar criterios, facilitar el cumplimiento de los requisitos legales y fomentar la participación de mujeres y jóvenes en la toma de decisiones.

Invitamos a todos los organismos de acción comunal a utilizar estas herramientas. Con el trabajo conjunto de las comunidades, las alcaldías, los aliados, las organizaciones sociales y otras entidades, construiremos territorios más democráticos, participativos y solidarios.

La **Gobernación de Antioquia** reitera su compromiso con el fortalecimiento de la acción comunal y la participación ciudadana, confiando en que esta guía sea un apoyo práctico para los líderes y lideresas en el proceso electoral que se aproxima.

Luis Fernando Begué Trujillo

Secretario de Gobierno –
Departamento de Antioquia

Conceptos básicos

¿Qué es la Acción Comunal?

¿Qué se requiere para afiliarse a una Junta de Acción Comunal?

¿Qué tipo de organismos de Acción Comunal existen?

¿Cuáles son mis principales derechos y deberes como afiliado a un Organismo de Acción Comunal?

¿Cuál es la normatividad que aplica para los Organismos de Acción Comunal?

¿Cuál es la estructura interna de un Organismo de Acción Comunal?



¿Qué es la Acción Comunal?

El Artículo 5 de la ley 2166 de 2021 define acción comunal como "la expresión social organizada, autónoma, multiétnica, multicultural, solidaria, defensora de los Derechos Humanos, la comunidad, el medio ambiente y la sociedad civil, cuyo propósito es promover la convivencia pacífica, la reconciliación y la construcción de paz, así como el desarrollo integral, sostenible y sustentable de la comunidad, a partir del ejercicio de la democracia participativa".

¿Qué tipo de organismos de Acción Comunal existen?

Grado	Organismo	Definición (art 7, ley 2166)
Primer Grado	Juntas de Acción Comunal	Organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa;
	Juntas de Vivienda Comunal	Es una organización cívica sin ánimo de lucro, integrada por familias que se reúnen con el propósito de adelantar programas de mejoramiento o de autoconstrucción de vivienda.
Segundo Grado	Asociación de Juntas de Acción Comunal	Tienen la misma naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal y se constituye con los organismos de primer grado fundadores y los que posteriormente se afilien.
Tercer Grado	Federación de Acción Comunal	Tiene la misma naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal y se constituye con los organismos de acción comunal de segundo grado fundadores y que posteriormente se afilien;
Cuarto grado	Confedera-ción Nacional de Acción Comunal	Tiene la misma naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal y se constituye con los organismos de acción comunal de tercer grado fundadores y que posteriormente se afilien.

¿Cuál es la normatividad que aplica para los Organismos de Acción Comunal?





¿Qué se requiere para afiliarse a una Junta de Acción Comunal?

La ley 2166 de 2021 estípula:

"ARTÍCULO 20. Requisitos. Para afiliarse a una Junta de Acción Comunal se requiere:

a. *Ser persona natural;*

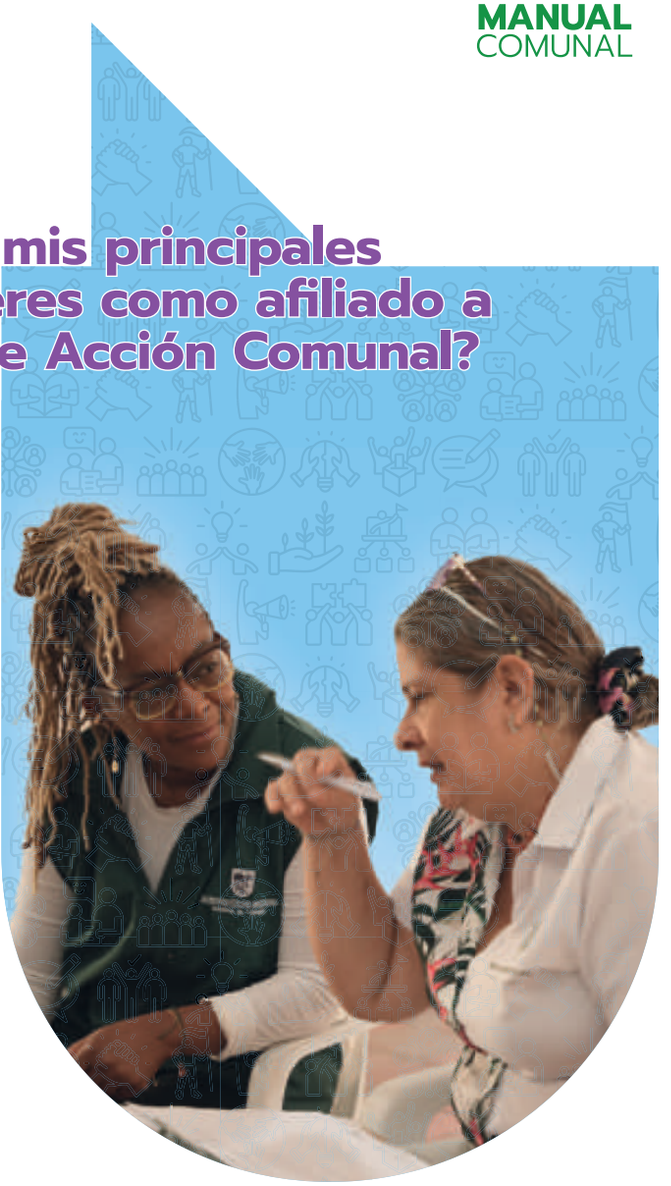
b. *Residir en el territorio de la Junta;*

c. *Tener más de 14 años de edad;*

d. *No estar incurso en ninguna causal de impedimento de las contempladas en el Artículo 27 de la presente ley; manifestación que se entenderá agotada con la firma en el libro de asociados o con la solicitud de registro de afiliación hecho en línea;*

e. *Poseer documento de identificación.*

¿Cuáles son mis principales derechos y deberes como afiliado a un Organismo de Acción Comunal?



Derechos

- Elegir y ser elegidos para desempeñar cargos dentro de los organismos comunales o en representación de estos;
- Participar y opinar en las deliberaciones de la asamblea general y los órganos a los cuales pertenezca, y votar para tomar las decisiones correspondientes;
- Fiscalizar las gestiones de la organización comunal, examinar los libros o documentos y solicitar informes al presidente o a cualquier dignatario del organismo;
- Asistir a las reuniones de las directivas en las cuales tendrá voz, pero no voto;
- Participar de los beneficios del organismo;
- Participar en la elaboración del programa del organismo y exigir su cumplimiento;
- Participar en la remoción de los dignatarios elegidos, respetando el debido proceso de conformidad con lo preceptuado en la Constitución Política Colombiana, la Ley y los estatutos de la organización comunal.

Deberes

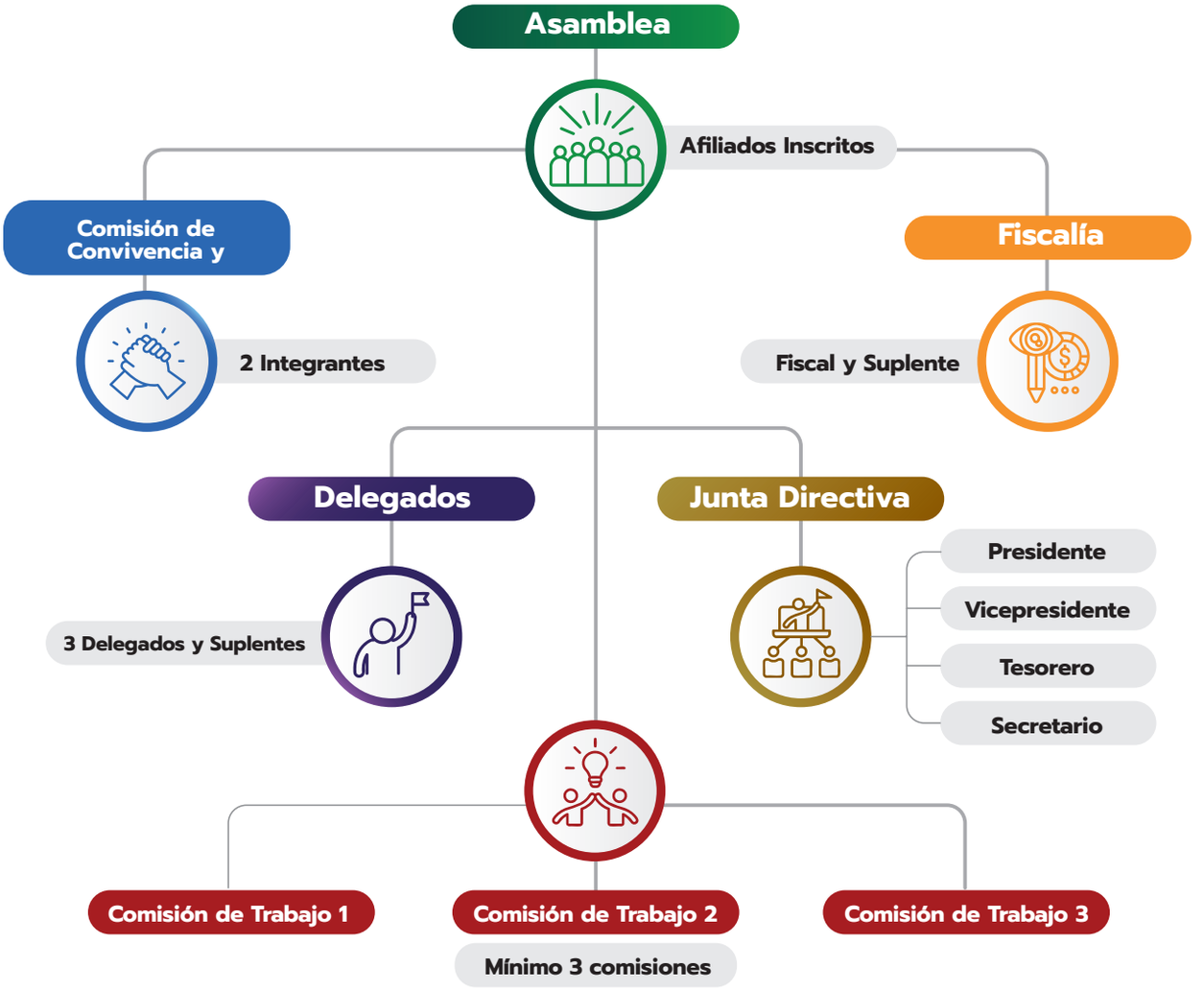
- Estar inscrito y participar activamente en los comités y comisiones de trabajo;
- Conocer y cumplir los estatutos, reglamentos y decisiones los organismos y las disposiciones legales que regulan la materia;
- Asistir a la asamblea general y participar en sus deliberaciones, votar con responsabilidad y trabajar activamente en la ejecución de los planes acordados por la organización;
- Denunciar ante las autoridades competentes los actos, hechos y omisiones que atenten contra las normas legales y estatutarias y contra la organización comunal, aportando las pruebas correspondientes;
- Presentar propuestas para contribuir a la solución de las necesidades y conflictos que surjan dentro del territorio de la Junta y para la elaboración de los planes, programas y proyectos de trabajo de la organización;
- Mantener en su relación con la Acción Comunal y sus afiliados y Dignatarios, un comportamiento de respeto, franca y sincera armonía, que propicie el crecimiento y convivencia en la organización, para fortalecer el tejido social.



¿Cuál es la estructura interna de un Organismo de Acción Comunal?

Cada **Organismo de Acción Comunal (OAC)** tiene una estructura interna definida por la **Ley 2166 de 2021,** que organiza las funciones y responsabilidades de sus miembros. Esta estructura permite que el trabajo comunal sea **democrático, transparente y participativo**.

A continuación, te explicamos cómo está compuesta:



1 Asamblea General

Es el **máximo órgano de decisión y autoridad dentro del organismo comunal**. Está integrada por todas las personas afiliadas, cada una con voz y voto. La Asamblea aprueba los planes, elige a los dignatarios, define las prioridades del territorio y toma las decisiones más importantes para la comunidad.

2 Órgano de Administración

Es la **Junta Directiva**. Se encarga de **coordinar, ejecutar y representar** las decisiones de la Asamblea General. Está conformada por:

- → **Presidente**
- → **Vicepresidente**
- → **Secretario**
- → **Tesorero**

Su función principal es dirigir la gestión de la Junta de Acción Comunal y velar por el cumplimiento de sus objetivos.

3 Órgano de Control

Está conformado por el **Fiscal y su suplente**. Su misión es vigilar la correcta administración de los recursos, bienes y decisiones del organismo comunal, garantizando la transparencia en todas las actuaciones.

4 Órgano de Convivencia y Conciliación

Está integrado por **tres (3) afiliados elegidos** por la Asamblea General. Su función es promover la buena convivencia y resolver pacífica.

5 Órgano de Representación

Está conformado por cuatro (4) delegados:

- → El **Presidente de la Junta**, quien hace parte por derecho propio.
- → **Tres (3) afiliados** elegidos por la Asamblea General, cada uno con su respectivo suplente.

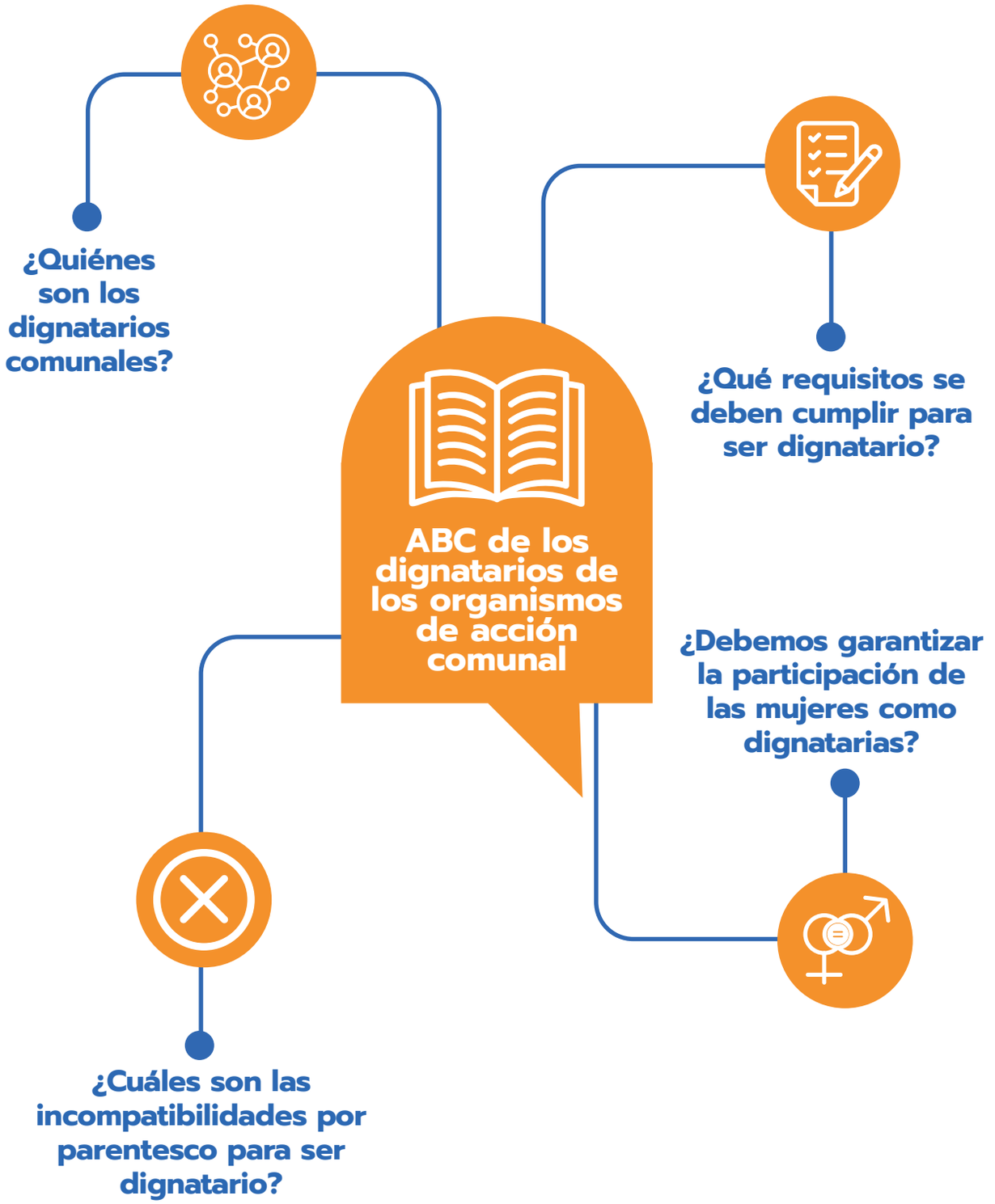
Estos delegados representan a la Junta ante los organismos comunales de grado superior.

6 Órgano de Ejecución

Está compuesto por al menos **tres (3) comisiones de trabajo**, integradas por afiliados que lideran temas específicos según las necesidades de la comunidad, como:

- → Educación y cultura
- → Medio ambiente
- → Seguridad y convivencia
- → Infraestructura y servicios públicos.
- → Deportes y recreación

Estas comisiones impulsan proyectos comunitarios.


¿Quiénes son los dignatarios comunales?
¿Qué requisitos se deben cumplir para ser dignatario?
ABC de los dignatarios de los organismos de acción comunal
¿Debemos garantizar la participación de las mujeres como dignatarias?
¿Cuáles son las incompatibilidades por parentesco para ser dignatario?

¿Quiénes son los dignatarios comunales?



Los **dignatarios** son los afiliados a la Junta de Acción Comunal que han sido **elegidos democráticamente** para ocupar cargos en los órganos de **dirección, administración, vigilancia, conciliación y representación** del organismo comunal.

En otras palabras, son las personas que asumen la responsabilidad de liderar, orientar y cuidar la buena marcha de la organización comunal en su territorio.

Dignatarios principales

De acuerdo con la **Ley 2166 de 2021,** los dignatarios son:

- **Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero**, quienes conforman la Junta Directiva.
- **Fiscal y su suplente,** encargados de la vigilancia y control interno.
- **Conciliadores,** responsables de ayudar a resolver los conflictos entre los afiliados y la comunidad.
- **Coordinadores de las comisiones de trabajo,** quienes lideran las áreas temáticas (educación, medio ambiente, convivencia, etc.).
- **Delegados ante organismos de grado superior,** que representan a la junta en asociaciones, federaciones o confederaciones comunales.

Según el artículo 37 de la Ley 2166 de 2021, la calidad de dignatario se adquiere al ser elegido por el órgano competente y se acredita de acuerdo con el procedimiento definido en los estatutos de cada organismo, respetando el principio de buena fe.

¿Qué requisitos se deben cumplir para ser dignatario?

Para ocupar un cargo comunal se deben cumplir algunos requisitos básicos que garantizan **la transparencia y la idoneidad** en el ejercicio del liderazgo.

Requisitos generales

- → Estar **afiliado(a)** a la Junta de Acción Comunal.
- → Haber demostrado **compromiso y participación** en las actividades de la organización.
- → Cumplir con los **estatutos de la Junta** y las disposiciones de la **Ley 2166 de 2021**.

Requisitos específicos

- → Para ser **Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Fiscal o Conciliador,** se debe ser mayor de edad y saber leer y escribir.
- → Quien administre el **negocio de economía solidaria** de la Junta **no puede tener sanciones** judiciales o administrativas vigentes.
- → Los conciliadores de asociaciones, federaciones y confederaciones comunales (organismos de segundo a cuarto grado) **deben ser delegados de diferentes juntas afiliadas**.
- → Además, se deben cumplir los **requisitos adicionales** que determinen los **estatutos internos** de cada organismo comunal.

Ejemplo práctico

Si una Junta de Acción Comunal va a elegir a su **Tesorero,** la **persona candidata debe:**

- **Estar inscrita como afiliada a la Junta.**
- **Ser mayor de 18 años.**
- **Saber leer y escribir.**
- **No tener sanciones o inhabilidades.**
- **Cumplir con los requisitos internos establecidos por los estatutos.**

¿Cuáles son las incompatibilidades por parentesco para ser dignatario?

Para garantizar **la transparencia y la imparcialidad** en las elecciones comunales, la Ley 2166 de 2021 establece que no pueden ocupar cargos simultáneamente en la Junta de Acción Comunal las personas que tengan ciertos grados de parentesco entre sí.

Esto quiere decir que, **entre los miembros de la Junta Directiva, el Fiscal y los Conciliadores no puede existir parentesco** dentro de los siguientes grados:

Hasta el cuarto grado de consanguinidad

- Padre o madre con su hijo o hija.
- Abuelo o abuela con su nieto o nieta.
- Bisabuelo o Bisabuela con su biznieto o biznieta.
- Hermanos y hermanas.
- Tío o tía con su sobrina o sobrino
- Primos y primas.
- Tío abuelo o tía abuela con su sobrino nieto o sobrina nieta.

Parientes hasta el segundo grado de afinidad

- Suegro o suegra con el yerno o nuera.
- Cuñados.
- Padre o madre del suegro o suegra con el yerno o nuera
- Padrastro o madrastra con hijastro o hijastra.
- Padrastro o madrastra con los hijos del hijastro o hijastra.

Parientes en primer grado civil (adopción)

- Padre o madre adoptante con hijo o hija adoptivos.

También están inhabilitados para ser elegidos como dignatarios los **cónyuges o compañeros permanentes** entre sí, cuando uno de ellos ya ocupa un cargo en la Junta.

Excepciones en zonas rurales

En algunas veredas o corregimientos, donde las comunidades son pequeñas y muchas personas tienen lazos familiares, pueden presentarse **casos especiales**.

En estos casos, la **autorización excepcional** debe ser otorgada por el **organismo comunal de grado superior,** es decir, por la Asociación Comunal Municipal o la Federación Comunal correspondiente.

Recuerda

Estas reglas no buscan excluir, sino **proteger la transparencia y la confianza en la gestión comunal**. Evitar que familiares directos ocupen cargos al mismo tiempo ayuda a garantizar que las decisiones sean justas y que los recursos se administren con equidad.

¿Debemos garantizar la participación de las mujeres como dignatarias?

Sí

La participación de las mujeres en los organismos comunales no es opcional, es un derecho y una obligación legal.

El parágrafo 2 del artículo 34 de la Ley 2166 de 2021 establece que:

"En atención a la aplicación progresiva de los principios de equidad de género, paridad, alternancia y universalidad consagrados en los artículos 40, 107 y 262 de la Constitución Política, al menos el 30% de los cargos de los organismos de acción comunal deberán ser ocupados por mujeres."

¿Qué significa esto?

Significa que como **mínimo tres (3) de cada diez (10) cargos** de una Junta de Acción Comunal deben estar ocupados por mujeres afiliadas.

Esto incluye tanto los cargos directivos (presidencia, tesorería, secretaría) como los espacios de decisión y representación (comisiones, conciliadores, delegadas, etc.).

¿Por qué es importante?

Garantizar la participación femenina fortalece la organización comunal, promueve la equidad de género y permite que las decisiones reflejen las **necesidades y perspectivas de toda la comunidad,** no solo de una parte de ella.

Recomendación práctica

Al organizar las elecciones comunales:

- Incluyan mujeres en las **listas de candidatos y planchas**.
- Promuevan espacios de **formación y liderazgo femenino**.
- Aseguren que **al menos el 30% de los cargos** elegidos sean ocupados por mujeres.

Cuando las mujeres participan:

- **Se amplían las ideas y soluciones.**
- **Se fortalecen los procesos de convivencia y cuidado comunitario.**
- **Se fomenta la transparencia y la corresponsabilidad en la gestión comunal.**



Recuerda

La equidad de género no solo cumple la ley, también **fortalece la democracia comunal** y permite que todas las voces tengan lugar en la construcción del bienestar colectivo.


¿Cuáles son los tipos de quórum?
¿Qué es el Quórum?
Excepciones del quórum supletorio
ABC el quórum: todo lo que debemos saber
¿Cuál es el quórum que debemos aplicar el día de la elección?



¿Qué es el Quórum?

El quórum es la **cantidad mínima de personas afiliadas o delegadas** que deben estar presentes en una reunión o asamblea para que **las decisiones tomadas sean válidas**.

Sin el número mínimo de participantes, las decisiones no tienen validez legal ni comunal.



¿Cuáles son los tipos de quórum?

Quórum deliberatorio

Es el número mínimo de personas necesarias para **iniciar una reunión y comenzar a deliberar** (es decir, conversar y analizar los temas).



Ningún organismo comunal podrá abrir sesiones ni deliberar con menos del 20% de sus miembros.



Ejemplo

Si una Junta tiene 100 afiliados, se necesita la presencia de al menos 20 personas para iniciar la asamblea.

Quórum decisorio

Los órganos de dirección, administración, ejecución, control y vigilancia, cuando tengan **más de dos (2) miembros**, se instalarán válidamente con la presencia de por lo menos la mitad más uno de los mismos.

Si a la hora señalada no hay quórum decisorio, el órgano podrá reunirse una hora más tarde y el quórum se conformará con la presencia de por lo menos el **treinta por ciento (30%)** de sus miembros salvo los casos de excepción previstos en los estatutos.



Ejemplo

Si una Junta tiene 100 afiliados, se necesita la presencia de al menos 30 personas para iniciar la asamblea.

Quórum supletorio

Si el día de la convocatoria no se logra conformar el quórum decisorio, el organismo deberá reunirse nuevamente dentro de los quince (15) días siguientes, por derecho propio.
En esa nueva reunión, el quórum será válido con no menos del 20% de los miembros.



Ejemplo

Una Junta con 100 afiliados podrá deliberar válidamente con 20 personas si la primera convocatoria no alcanzó el quórum.

Excepciones del quórum supletorio

Hay casos especiales en los que **no se puede aplicar el quórum supletorio,** porque se requiere una participación mayor.

En estas situaciones, la **asamblea solo puede instalarse con la mitad más unos de sus miembros** y las decisiones deben aprobarse con el **voto afirmativo de dos tercios (2/3)** de los presentes.
Estas **excepciones** aplican cuando se deciden asuntos como:

1. Constitución o disolución de los organismos comunales.
2. Adopción o reforma de estatutos.
3. Disposición o venta de inmuebles.
4. Afiliación al organismo comunal de grado superior.
5. Asamblea de las juntas comunales cuando se elige por delegados.
6. Asambleas de junta de vivienda.
7. Reuniones por derecho propio.



¿Cuál es el quórum que debemos aplicar el día de la elección?

Para que las elecciones comunales sean **válidas y reconocidas,** se deben cumplir los siguientes quórums según el tipo de proceso:

Tipo de elección	Requisito mínimo
Elección en Asamblea	**La mitad más uno de los afiliados** **Ejemplo:** si hay 100 afiliados, deben participar al menos **51**.
Elección directa (por voto individual)	**30% de los afiliados** **Ejemplo:** si hay 100 afiliados, deben votar al menos **30**.

Recuerda

El cumplimiento del quórum es lo que da **legitimidad y validez** a las decisiones comunales.

Respetar estas reglas fortalece la democracia local y evita impugnaciones posteriores del proceso electoral.

Recomendación práctica

Antes de iniciar la jornada de elección:

1. **Verifica el número total de afiliados hábiles** (quienes cumplen con los requisitos para votar).
2. **Registra la asistencia** o participación de quienes votan.
3. **Comprueba que se cumpla el quórum** correspondiente antes de declarar válida la elección.

ABC de las elecciones

de los dignatarios de los organismos de acción comunal

¿Qué son las elecciones de dignatarios?

¿Cuál es el período de los directivos y los dignatarios?

¿Cuál es la fecha en que deben realizarse las elecciones de dignatarios de los organismos de Acción Comunal?

¿Qué pasa si no se realizan las elecciones de dignatarios dentro de las fechas establecidas en la Ley?

¿Qué son las elecciones de dignatarios?

Las elecciones de dignatarios comunales son un ejercicio democrático, participativo y autónomo mediante el cual las personas afiliadas a los Organismos de Acción Comunal (OAC) eligen a quienes las representarán en los diferentes órganos de dirección, administración, control, conciliación y representación.

A través de este proceso, la comunidad elige a sus líderes, promueve la participación ciudadana y fortalece la organización comunal en cada territorio.

En otras palabras: Es el momento en que la comunidad decide, mediante el voto, quiénes conducirán los destinos de la Junta de Acción Comunal durante los próximos cuatro años.



¿Cuál es la fecha en que deben realizarse las elecciones de dignatarios de los organismos de Acción Comunal?

El **artículo 36 de la Ley 2166 de 2021** establece que las elecciones comunales deben realizarse **un año antes de las elecciones de corporaciones públicas territoriales** (como alcaldías, gobernaciones y concejos municipales).

Estas son las **fechas oficiales de elección** y los momentos de inicio de cada período:

Organismo	Fecha de elección	Inicio del periodo
Juntas de Acción comunal y las Juntas de Vivienda Comunitaria	El último domingo del mes de abril	1 de julio
Asociaciones de Juntas de Acción comunal	El último domingo de julio	1 de septiembre
Federaciones de Acción Comunal	El último domingo de septiembre	1 de noviembre
Confederación Nacional de Acción Comunal	El último domingo de noviembre	Enero del siguiente año

Para las elecciones comunales de 2026

Las Juntas de Acción Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria deberán realizar sus elecciones el **domingo 26 de abril de 2026,** y sus nuevos dignatarios iniciarán funciones el 1 de julio de 2026.

¿Cuál es el período de los directivos y los dignatarios?



El período de los dignatarios comunales es de **cuatro (4) años,** contados a partir de la fecha de su posesión.

Este tiempo coincide con el período de las corporaciones públicas nacionales y territoriales, como los concejos, asambleas y el Congreso de la República.

Ejemplo

Si una Junta elige sus dignatarios el **26 de abril de 2026** y estos se posesionan el **1 de julio** del mismo año, su período finalizará el **30 de junio de 2030**.

Recuerda

- Las elecciones deben realizarse siguiendo los **estatutos comunales** y la norma nacional.
- Solo podrán participar las personas **afiliadas y hábiles** en el registro comunal.
- Respetar los calendarios y procedimientos garantiza **transparencia, legitimidad y confianza** en el proceso.

¿Qué pasa si no se realizan las elecciones de dignatarios dentro de las fechas establecidas en la Ley?

La **Ley 2166 de 2021** es clara:
Todas las **elecciones de dignatarios comunales** deben realizarse dentro de las **fechas oficiales definidas** para cada tipo de organismo. Si esto no ocurre, la norma establece consecuencias diferentes según exista o no una **justa causa** que lo explique.

Cuando no hay una justa causa.

Si las elecciones no se realizan dentro del calendario legal sin una razón válida, la entidad encargada de la Inspección, Vigilancia y Control (IVC) —como la alcaldía o la gobernación, según el caso— podrá imponer las siguientes sanciones:

1. Suspensión del registro comunal hasta por noventa (90) días.
2. Desafiliación de los miembros o dignatarios responsables.
3. Además, junto con la sanción, la autoridad comunal fijará un nuevo plazo para realizar las elecciones.
   - Si la Junta vuelve a incumplir, la consecuencia será la cancelación definitiva del registro comunal.

En palabras simples:

Si una Junta no realiza sus elecciones sin motivo justificado, puede perder su reconocimiento legal y quedar inhabilitada para actuar o recibir apoyos institucionales.

Cuando existe una justa causa, fuerza mayor o caso fortuito

Si por razones ajenas a la voluntad del organismo —como emergencias climáticas, desastres naturales, situaciones de orden público o motivos debidamente comprobados— no se pueden realizar las elecciones en la fecha establecida, la Junta podrá solicitar autorización para realizarlas por fuera del término legal.

- Esta solicitud debe presentarse ante la entidad que ejerce la Inspección, Vigilancia y Control, explicando las razones y adjuntando los soportes correspondientes.
- Dicha entidad podrá otorgar un permiso excepcional por un plazo máximo de dos (2) meses.

Ejemplo

Si las elecciones de abril no pudieron realizarse por una inundación o cierre de vías, la Junta podrá **pedir autorización para hacerlas hasta junio del mismo año.**

Paso a paso de las elecciones de dignatarios de acción comunal

Paso 1 Actualizar y depurar el libro de afiliados

Paso 2 Convocar a una Asamblea preparatoria

Paso 3 Realizar la asamblea preparatoria y designar el tribunal de garantías

Paso 4 Cerrar el libro de afiliados

Paso 5 Convocar a jornada de elección

Paso 6 Inscribir las planchas o listas

Paso 7 Realizar la jornada de elección (asamblea o elección directa)

Paso 8 Radicar la documentación

Paso 1 Actualizar y depurar el libro de afiliados

Antes de realizar las elecciones, es fundamental actualizar y depurar el libro de afiliados.

Este proceso permite saber cuántas personas están activas en el organismo comunal y, por tanto, quiénes pueden participar con voz y voto en la elección de dignatarios.

Además, la depuración ayuda a determinar el quórum válido para deliberar y tomar decisiones, garantizando transparencia y orden en todo el proceso.

¿Qué es la depuración del libro de afiliados?

La depuración consiste en revisar, corregir y actualizar la información de las personas registradas como afiliadas, eliminando duplicidades, corrigiendo errores y verificando que quienes aparecen realmente cumplan con los requisitos establecidos por la Ley y los estatutos comunales.

¿Cuáles son los tipos de depuración del libro?

- **Revisión y Depuración Secretarial**
- **Proceso Declarativo**
- **Proceso Disciplinario**



Opción 1. **Revisión y Depuración Secretarial.**

Responsable: Secretario

El secretario realiza la verificación y actualización de la información registrada en el libro de afiliados, corrigiendo inconsistencias y garantizando que los datos sean completos y verídicos.

Causales	Procedimiento
Más de un registro por afiliado	El secretario anula los registros repetidos dejando aquel que contenga la información más completa
Registro de datos incompletos	El secretario debe procurar la consecución de la información completa. (ej. comisión de trabajo, nombre, apellidos, datos de contacto)
Ausencia de Firma o Huella	Se debe contactar al afiliado para que legalice su afiliación firmando o plasmando su huella. En caso de no hacerlo, se deberá excluir el registro del libro.
Por renuncias y muerte del afiliado	Ante la existencia de una carta de renuncia como afiliado o ante el conocimiento y certificación de fallecimiento de un afiliado, se debe cancelar el registro.
Inconsistencias en la numeración	Se deben realizar las correcciones confirmando el número total de afiliados.

Opción 2. **Proceso Declarativo**

Responsable: La Comisión de Convivencia y Conciliación del organismo.

Este proceso busca determinar, con base en información veraz y verificable, si una persona **no cumple con las condiciones para seguir siendo afiliada**. No se trata de una sanción disciplinaria, sino de una **verificación administrativa**.

Causales	Procedimiento
Por cambio de residencia	Se aplica el procedimiento descrito en los estatutos y en el **Capítulo IX de la Ley 2166 de 2021**.
No residencia	Cuando se comprueba que una persona nunca residió dentro del radio de acción del organismo, debe ser retirada del libro de afiliados conforme al procedimiento legal.



Ejemplo

Si un afiliado se mudó a otro municipio y ya no participa en las actividades comunales, la Comisión puede determinar su desafiliación tras verificar la información.

Opción 3. **Proceso Disciplinario**

Responsable: Comisión de Convivencia y Conciliación del organismo de grado superior. (En el caso de las Juntas de Acción Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria, la responsable será la Asocomunal correspondiente).

Este proceso se aplica cuando existen **presuntas faltas o irregularidades graves** por parte de un afiliado. Incluye el debido proceso y se rige por los **estatutos comunales y el Capítulo IX de la Ley 2166 de 2021**.

Causales más comunes	Procedimiento
Incumplimiento de los estatutos o de la Ley 2166	La Comisión superior realiza la investigación y, si corresponde, procede a la desafiliación.
Inasistencia reiterada a las reuniones comunales	Se evalúa el historial de participación y se emite decisión fundada.
Actuaciones que puedan constituir delito	Se informa a la autoridad competente y se retira al afiliado, previa decisión de la Comisión.

Paso 2

Convocar a una Asamblea preparatoria

La **convocatoria a la asamblea** es el primer paso formal para reunir a las personas afiliadas y realizar los procesos de deliberación o elección dentro del organismo comunal.

Convocar correctamente garantiza que **todas las personas afiliadas estén informadas** con tiempo suficiente y puedan participar activamente en la toma de decisiones.

¿Qué es una convocatoria?

Según el **artículo 43 de la Ley 2166 de 2021,** la convocatoria es:

> "El llamado que se hace a los integrantes de la asamblea por los procedimientos estatutarios, para comunicar el sitio, fecha y hora de la reunión o de las votaciones y los demás aspectos establecidos para el efecto."

En palabras sencillas, **convocar** significa **invitar oficialmente** a todas las personas afiliadas para participar en una asamblea, informando **cuándo, dónde y con qué propósito** se realizará.

¿Quiénes pueden ordenar una convocatoria?

- El **Presidente** del organismo comunal.
- La **Junta Directiva** o la mayoría de sus miembros.

Una vez la convocatoria haya sido ordenada, el Secretario General es el encargado de comunicarla a toda la comunidad.

Si el Secretario no la comunica dentro de los **diez (10) días calendario** siguientes a la orden, el Presidente designará un **Secretario Ad Hoc** para que la comunique en su lugar.

¿Cómo se debe comunicar la convocatoria?

La convocatoria puede realizarse por diferentes medios, siempre respetando lo que indiquen los estatutos comunales:

- **Medios físicos:** carteleras comunales, avisos en lugares visibles, volantes, cartas o comunicados escritos.
- **Medios digitales:** correos electrónicos, grupos de WhatsApp, redes sociales oficiales o página web.
- **Medios complementarios:** perifoneo, llamadas telefónicas o mensajes de texto, especialmente en zonas rurales.

Recomendación

Usa más de un medio para garantizar que todas las personas afiliadas se enteren oportunamente.

¿Con cuánta anticipación debe hacerse la convocatoria?

Debe realizarse con **una antelación no inferior a ocho (8) días calendario ni superior a quince (15) días calendario** antes de la fecha de la reunión o votación.

Esto permite que los afiliados tengan tiempo suficiente para **prepararse, revisar los temas a tratar y organizar su participación**.



Paso 3 **Realizar la asamblea preparatoria - constitución de tribunal de garantías**

¿Qué es la Asamblea Preparatoria?

La Asamblea Preparatoria es una reunión del máximo órgano del organismo comunal (la Asamblea General) que se realiza antes de las elecciones de dignatarios.

Su objetivo es definir todos los aspectos logísticos y organizativos de la jornada electoral que no estén contemplados en los estatutos.

- Debe realizarse con una antelación mínima de **treinta (30) días calendario** antes de la elección de dignatarios.

En palabras simples:

Es la reunión donde la comunidad se organiza para que la elección se desarrolle con orden, transparencia y participación.

¿Qué se debe definir en la Asamblea Preparatoria?

Durante esta asamblea se deben acordar los siguientes aspectos:

a. Designación del Tribunal de Garantías.
b. **Forma de postulación:** si será por planchas o por listas..
c. **Modalidad de elección:** si se realizará en Asamblea General o por elección directa (voto individual).
d. **Aspectos logísticos:** fecha, hora, lugar, responsables y mecanismos para la entrega de postulaciones y el desarrollo de la jornada electoral
e. **Criterios de desempate** y otros temas operativos del proceso.

Recomendación

Deja constancia escrita en el acta de cada decisión tomada. Esto evitará confusiones y fortalecerá la transparencia del proceso.

¿Qué es el tribunal de Garantías?

El Según el artículo 35 de la Ley 2166 de 2021, el Tribunal de Garantías es:

"El órgano designado antes de cualquier elección, cuyo objeto consiste en garantizar que todos los procesos electorales de los organismos comunales se lleven a cabo en concordancia con las disposiciones legales y estatutarias, y de conformidad con los principios que orientan el accionar comunal."

En términos sencillos:

El Tribunal de Garantías es el grupo de afiliados encargados de cuidar que todo el proceso electoral sea legal, transparente y justo.

¿Cuándo y cómo se designa el tribunal de garantías?

- El Tribunal debe designarse mínimo treinta (30) días calendario antes de la elección de dignatarios.
- Será elegido por el órgano establecido en los estatutos.
- Si los estatutos no especifican quién debe designarlo, será elegido por la Asamblea General durante la reunión preparatoria.

El Tribunal actúa válidamente desde el día de su designación hasta la fecha de la elección, siempre y cuando este período no exceda los **tres (3) meses**.



Ejemplo

Si la elección de dignatarios será el 26 de abril de 2026, **el Tribunal de Garantías deberá designarse a más tardar el 26 de marzo de 2026**.

¿Cuántas personas deben integrar el tribunal de garantías y cuáles son sus requisitos?

El Tribunal estará conformado por seis **(6) afiliados** del organismo comunal:

- Tres (3) titulares.
- Tres (3) suplentes.

Requisitos para ser miembro del Tribunal

- Estar **afiliado** al organismo comunal.
- **No aspirar a ningún cargo** en las elecciones.
- **No ser dignatario** actual del organismo.

En resumen:

El Tribunal debe estar compuesto por personas imparciales, que no tengan intereses en el proceso electoral.

¿Cuáles son las principales funciones del tribunal de garantías?

El Tribunal cumple un papel clave antes, durante y después de la jornada electoral. Sus funciones principales son:

a. Recibir y revisar las postulaciones de candidatos, verificando que cumplan los requisitos exigidos por la Ley y los estatutos.

b. Acompañar y vigilar todo el proceso electoral, garantizando la transparencia y el cumplimiento de las normas.
c. Garantizar el derecho a la afiliación de las personas que cumplan los requisitos legales y estatutarios.
d. Certificar, junto con el Secretario, el cierre del libro de afiliados y custodiarlo hasta el día de la elección.
e. Firmar, junto con el Presidente y el Secretario, todos los documentos relacionados con la jornada electoral (actas, listados, resultados, etc.).
f. Denunciar irregularidades ante la Comisión de Convivencia y Conciliación del organismo superior o ante las autoridades competentes, cuando sea necesario.

¿Cómo se postulan los candidatos para la elección?

La postulación de candidatos es el paso mediante el cual las personas afiliadas presentan oficialmente sus nombres para aspirar a los cargos de dignatarios dentro del organismo comunal. Este proceso debe realizarse de manera abierta, transparente y democrática, garantizando la participación de todos los afiliados hábiles.

¿Quién define el sistema de postulación?

La **Asamblea Preparatoria** es la encargada de definir el **sistema de postulación**, teniendo en cuenta lo que establecen los **estatutos del organismo comunal**. Existen **dos modalidades** posibles para realizar las postulaciones:

Opción 1. **Postulación por Planchas**

En este sistema, la postulación se realiza cargo por cargo, es decir, cada afiliado se inscribe para un puesto específico dentro de la Junta (por ejemplo, Presidente, Tesorero o Fiscal).

Debe incluir la siguiente información:

- Cargo al que aspira.
- Nombres y apellidos completos del candidato.
- Número de documento de identidad.
- Firma de aceptación del candidato.



Recomendación

Utiliza un formato único de planilla para evitar confusiones y garantizar que todos los datos estén completos y legibles.



Ejemplo

BLOQUE N° 1 JUNTA/MESA DIRECTIVA

Cargo	Nombres y Apellidos	N° Doc. Indentidad	Firma
Presidente (a)			
Vicepresidente (a)			
Tesorero (a)			
Secretario (a)			

Opción 2. **Postulación por Listas**

En este sistema, se presentan listados de personas afiliadas que aspiran a ser elegidas, sin asignarles un cargo específico.

Una vez elegida la lista, la asignación de cargos se realiza de manera democrática, conforme al procedimiento definido en los estatutos del organismo.

Cada lista debe contener:

- Número u orden de la lista.
- Nombres y apellidos completos de cada candidato.
- Documento de identidad.
- Firma de aceptación de postulación de cada persona incluida.



Ejemplo

BLOQUE N° 1 JUNTA/MESA DIRECTIVA

Cargo	Nombres y Apellidos	N° Doc. Indentidad	Firma
1			
2			
3			
4			

Todas las personas arriba mencionadas firman su aceptación de postulación.

Importante

- → La modalidad de postulación (por planchas o listas) solo aplica para Junta Directiva.
- → **Debe respetar los estatutos** comunales y ser acordada por la Asamblea Preparatoria.
- → Todos los candidatos deben estar **afiliados y hábiles** en el libro de afiliados.
- → Nadie puede ser postulado sin su consentimiento **ni aspirar a más de un cargo**.
- → El **Tribunal de Garantías** es quien **recibe, revisa y valida** las postulaciones antes de la elección.



Recomendación práctica

Organiza un cronograma claro con las fechas de:

- Apertura y cierre de postulaciones.
- Verificación de documentos por el Tribunal de Garantías.
- Publicación de la lista definitiva de candidatos.

Esto asegurará un proceso ordenado, legítimo y transparente.

¿Cuáles son las formas de realizar la elección?

Según el **artículo 34 de la Ley 2166 de 2021,**

> "La elección de dignatarios de los organismos de acción comunal será hecha por sus propios órganos o directamente por los afiliados, según lo determinen los estatutos y conforme al procedimiento que estos establezcan, bien sea por asamblea o en elección directa."

En otras palabras, cada Junta de Acción Comunal puede escoger entre **dos modalidades de elección,** siempre respetando lo que indiquen sus **estatutos** y lo acordado en la **Asamblea Preparatoria**.

¿Cuál es la diferencia entre la elección directa y la elección en asamblea?

Elección en Asamblea		Elección Directa
Se realiza en una **reunión presencial** con los afiliados o delegados, en un lugar previamente definido.	**Definición**	Se realiza **sin reunir a todos los afiliados en asamblea**; se habilita un horario específico para que cada persona se acerque a votar.
• Fecha, hora y lugar de la asamblea. • Orden del día y logística de votación.	**Se debe definir en la Asamblea Preparatoria**	• Horario de apertura y cierre de urnas. • Número y ubicación de mesas de votación. • Designación de jurados de votación y personal de apoyo.
Se verifica antes de iniciar la asamblea para validar su instalación.	**Verificación del quórum**	Se verifica al cierre de las urnas, contabilizando el número total de votantes.
La decisión será válida si participa y **vota la mitad más uno (50% + 1) de los afiliados**.	**Validez de la elección**	La decisión será válida si participa y **vota al menos el 30% de los afiliados**.
• Permite deliberar y decidir colectivamente. • Favorece la participación directa y el diálogo.	**Ventajas**	• Facilita la participación en territorios grandes o dispersos. • Reduce tiempos y facilita el voto individual.
Ideal para juntas pequeñas o medianas, donde todos los afiliados pueden reunirse.	**Recomendación**	Ideal para juntas grandes o rurales con afiliados distribuidos en distintos sectores.

Recomendación práctica

Durante la Asamblea Preparatoria:

1. Define con claridad **cuál modalidad** se utilizará.
2. Establece la **logística detallada** (urnas, jurados, horarios, registro de votantes, etc.).
3. Informa oportunamente a todos los afiliados para asegurar su participación.

Recuerda

El respeto por las normas, la transparencia del proceso y la participación de todos los afiliados son los pilares que **legitiman la elección comunal** y fortalecen la democracia local.

¿Qué otros aspectos deben definirse en la asamblea preparatoria?

Además de designar el **Tribunal de Garantías** y definir la **modalidad de elección** (por asamblea o elección directa), la Asamblea Preparatoria debe tomar decisiones adicionales que garanticen la **claridad, la transparencia y la organización** de todo el proceso electoral comunal.

1. Acuerdos logísticos y operativos.

Durante la Asamblea Preparatoria se deben establecer los siguientes aspectos:

- **Plazo, hora y lugar** para la entrega de planchas o listas ante el Tribunal de Garantías.
- **Sitio, hora de apertura y cierre de la votación** (en caso de elección directa).
- **Número de mesas o urnas**, jurados y mecanismos de votación.
- **Logística** de la jornada electoral, incluyendo responsables de apoyo, señalización, transporte y material electoral.
- **Plan de divulgación** para garantizar que todos los afiliados conozcan las fechas, lugares y requisitos del proceso.

Recomendación

Deja constancia de todos estos acuerdos en el **acta de la Asamblea Preparatoria** y entrégale copia al Tribunal de Garantías.

2. Manejo de empates

En caso de presentarse un empate en uno o más cargos entre dos o más planchas o listas, la Asamblea Preparatoria debe acordar previamente el procedimiento para resolverlo.

Ejemplo

- → **Realizar una segunda votación inmediata entre las planchas empatadas.**
- → **Aplicar un mecanismo de sorteo (por ejemplo, mediante balota o papeleta).**
- → **Definir un acuerdo comunitario aprobado por la mayoría de asistentes.**

Lo importante es que el mecanismo quede **aprobado y registrado** en el acta de la Asamblea Preparatoria.

3. Procedimiento frente al voto en blanco

Si los **estatutos del organismo comunal** no establecen qué hacer en caso de que **gane el voto en blanco**, la Asamblea Preparatoria podrá definirlo antes de la jornada electoral.

Ejemplo de acuerdo posible:

- Repetir la elección en una nueva fecha dentro de los 30 días siguientes.
- Conformar una nueva lista o plancha de candidatos.

Recuerda:

El voto en blanco también es una expresión válida de participación democrática, por lo que debe tener un procedimiento claro.

4. Designación de jurados de votación (en elección directa)

En caso de realizar una **elección directa,** la Asamblea Preparatoria debe designar o autorizar al Tribunal de Garantías para escoger a los **jurados de votación**, quienes se encargarán de:

- Recibir y registrar los votos.
- Garantizar el orden durante la jornada.
- Firmar las actas de escrutinio y cierre.

5. Diseño del tarjetón

El **tarjetón electoral** es una herramienta clave para garantizar la **organización, transparencia y agilidad** durante la jornada de elección.

Su propósito es facilitar el voto de los afiliados y permitir un conteo claro y verificable de los resultados.

El tarjetón debe ser entregado a cada **afiliado hábil** al momento de votar y **firmado** por el jurado o miembro autorizado del **Tribunal de Garantías** antes de su entrega.

¿Por qué es importante usar tarjetón?

- Permite **identificar claramente** los cargos y las planchas en contienda.
- Evita errores de interpretación o votos nulos.
- Facilita el conteo, registro y publicación de resultados.
- Asegura que cada votante reciba una **sola tarjeta**.

BLOQUE N° 1 Directivo	BLOQUE N° 2 Fiscalía	BLOQUE N° 3 Comisión de Convivencia y Conciliación	BLOQUE N° 4 Coordinador de la comisión de _____	BLOQUE N° 5 Delegados ASOCOMUNAL
PLANCHA N° _____ VOTO BLANCO _____	PLANCHA N° _____ VOTO BLANCO _____	PLANCHA N° _____ VOTO BLANCO _____	PLANCHA N° _____ VOTO BLANCO _____	PLANCHA N° _____ VOTO BLANCO _____



Recomendación

Usar **papel de color o numerado** para evitar duplicados o manipulaciones indebidas.

Paso 4 Cerrar el libro de afiliados

El **libro de afiliados** es el registro oficial de todas las personas que hacen parte del organismo comunal.

Este libro **permanece abierto** para nuevas inscripciones, pero debe **cerrarse oportunamente** antes de las asambleas y elecciones, con el fin de definir quiénes están habilitados para **participar y votar**.

¿Cuándo se debe cerrar el libro de afiliados?

Según la Ley 2166 de 2021, el cierre del libro debe realizarse con las siguientes fechas límite:

- **Quince (15) días** calendario antes de la elección de dignatarios.
- **Ocho (8) días** calendario antes de cada asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria.

Ejemplo

Si la elección de dignatarios **se realizará el 26 de abril de 2026**, el libro de afiliados deberá cerrarse a más tardar el **10 de abril de 2026**.

¿Quién es el responsable del cierre del libro?

El cierre del libro es responsabilidad del **Secretario y del Fiscal** del organismo comunal, quienes deben dejar constancia de:

1. **Fecha exacta** de cierre del libro.
2. **Número total de afiliados hábiles** para participar en la elección o asamblea.

Ambos deben firmar el acta de cierre y consignar la información en el libro.

Certificación y custodia

El cierre del libro debe ser certificado por el **Tribunal de Garantías,** quienes:

- **Verifican que el procedimiento** se haya realizado conforme a la ley.
- **Custodian el libro hasta el día de las elecciones**, evitando alteraciones o adiciones posteriores.

Recomendación

Guarda una copia certificada del acta de cierre y consérvala junto con el acta de la Asamblea Preparatoria para facilitar la revisión posterior del proceso.

Importancia del cierre oportuno

Cerrar el libro garantiza que:

- Solo voten los **afiliados activos y hábiles**.
- El **quórum** se calcule correctamente.
- El proceso electoral sea **transparente y legítimo**.

Paso 5 **Convocar a jornada de elección**

Nota

Para llevar a cabo este numeral, por favor remítase a las orientaciones del paso 2 (página 32).

Paso 6 **Inscribir las planchas o listas**

Una vez se ha cerrado el libro de afiliados, se abre la etapa de **inscripción de planchas o listas,** en la que los afiliados presentan oficialmente sus **candidaturas** a los diferentes cargos comunales.

¿A quién deberá entregarse las planchas o las listas?

Las planchas o listas deben entregarse al **Tribunal de Garantías** del organismo comunal, dentro del **plazo** establecido en la Asamblea Preparatoria o en los estatutos.

El Tribunal, junto con el **Secretario y el Fiscal,** debe revisar que cada plancha o lista cumpla con todos los requisitos exigidos.

Verificación de los requisitos

El Tribunal de Garantías, el Secretario y el Fiscal deben comprobar que:

- La plancha o lista esté **completa**, con todos los cargos que se eligen; de lo contrario, será **rechazada**.
- Cada plancha esté **respaldada por afiliados hábiles,** quienes deben firmar con nombre y número de documento.
- Todos los postulados estén **debidamente afiliados y no tengan inhabilidades** para ser elegidos.

- Ningún afiliado aparezca postulado a **dos cargos distintos o en más de una plancha o lista,** salvo que los estatutos lo permitan.

- El sistema de postulación (**por planchas o por listas**) coincida con lo definido en la **Asamblea Preparatoria** o en los **estatutos comunales**.

Nota

El número de cada **plancha o lista** se asignará según el **orden de presentación** ante el Tribunal de Garantías.

¿Qué pasa si hay novedades o inconsistencias?

Si se presentan **errores o faltantes** en una plancha o lista, el Tribunal de Garantías debe **notificar a los afiliados proponentes** para que hagan los **ajustes o correcciones dentro del plazo establecido para la inscripción**.

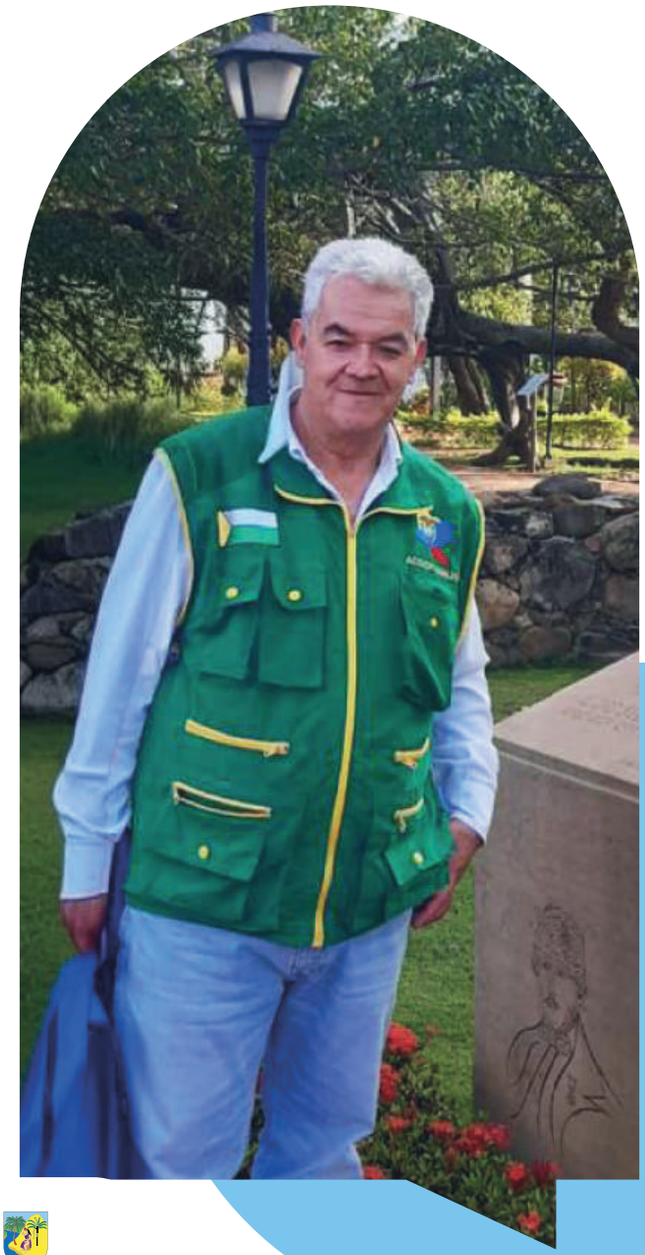
Ejemplo

Si falta la firma de un candidato o un respaldo de afiliado, los proponentes podrán subsanar la omisión **dentro del tiempo de inscripción**.

¿Se pueden modificar las planchas o listas?

Sí. Las planchas o listas pueden modificarse o corregirse antes de vencer el plazo de inscripción.

Una vez cerrado el periodo, no se aceptarán cambios.



Paso 7 — Realizar la jornada de elección: por asamblea o por elección directa

La **jornada de elección** es el momento más importante del proceso comunal, pues en ella los afiliados eligen a quienes los representarán durante los próximos cuatro años.

Para garantizar la transparencia, el proceso debe seguir una **ruta organizada,** bajo la vigilancia del **Tribunal de Garantías** y según la modalidad definida en la **Asamblea Preparatoria**.

Si la Elección es en Asamblea

Orden del día

1. Verificación de la presencia del Tribunal de Garantías
2. Verificación del quórum
3. Elección del presidente y secretario de la asamblea
4. Lectura del acta anterior
5. Presentación de planchas o listas
6. Votaciones y escrutinio
7. Levantar Asamblea

Si la Elección es Directa

Orden del día

1. Verificación de la presencia del Tribunal de Garantías.
2. Instalación de mesas, urnas y jurados
3. Apertura de la jornada
4. Votaciones
5. Cierre de votaciones y escrutinio
6. Verificación del quórum

a. Verificación de la presencia del Tribunal de Garantías

Antes de iniciar cualquier elección, se debe confirmar la presencia de **al menos dos (2) integrantes** del Tribunal de Garantías, quienes deben ejercer sus funciones durante toda la jornada.

Nota

Los **suplentes** del Tribunal podrán participar en caso de **ausencias temporales o definitivas** de los titulares.

Si solo asiste un (1) miembro del Tribunal, la elección no puede realizarse.

En este caso, se debe **suspender el proceso,** informar la novedad a la **entidad de Inspección, Vigilancia y Control**, y convocar una nueva fecha para la elección.

b. Instalación (apertura del proceso) y lectura del orden del día

La instalación tiene como propósito informar oficialmente el **inicio de la jornada electoral** y dar a conocer a los asistentes el **orden del día** que se seguirá.

- La instalación está a cargo del **Secretario del organismo comunal** o, en su ausencia, de una persona designada **Ad Hoc**.
- El **orden del día** debe leerse en voz alta y aprobarse por la asamblea antes de continuar.

c. Verificación de quórum

El **quórum** garantiza la validez de las decisiones tomadas durante la elección.

El **Secretario de la asamblea** y el **Tribunal de Garantías** verificarán el número de afiliados hábiles en el **libro de afiliados cerrado previamente**.



Elección en Asamblea

Participación de la **mitad más uno (50% + 1)** de los afiliados.



Elección Directa

Participación de al menos el **30%** de los afiliados.

d. Elección del presidente o presidenta y el secretario o la secretaria para la asamblea

La asamblea elige a **dos afiliados** asistentes para desempeñar temporalmente los cargos de **Presidente(a) y Secretario(a)** durante el desarrollo de la reunión.

Funciones del Presidente(a):

- Modera el desarrollo de la asamblea.
- Garantiza que la elección se realice conforme a la ley y los estatutos.
- Concede el uso de la palabra y mantiene el orden en la discusión.
- Somete a votación las decisiones que lo requieran.

Funciones del Secretario(a):

- Verifica la asistencia y el quórum.
- Confirma que los asistentes sean afiliados o delegados hábiles.
- Registra o graba el desarrollo de la reunión y redacta el acta de elección.

e. Presentación de las planchas o listas

En esta etapa se presentan las planchas o listas de candidatos previamente inscritas ante el Tribunal de Garantías.

El objetivo es que los afiliados conozcan quiénes aspiran y cuáles son sus propuestas.

- El Presidente de la Asamblea determina el tiempo de presentación para cada plancha, asegurando igualdad de condiciones.
- El tiempo máximo debe estar previamente definido en la Asamblea Preparatoria o en las reglas del Tribunal de Garantías.



Recomendación

Cada presentación debe ser breve, clara y enfocada en los compromisos del grupo con la comunidad.

f. Votación para la elección de dignatarios

La votación se realizará bloque por bloque, independiente de que el sistema de postulación sea por planchas o por listas.

- Cada afiliado votará inicialmente por cada uno de los siguientes bloques por separado.

Bloque 1: **Directiva** Presidente Vicepresidente Tesorero Secretario	Bloque 2: **Fiscalía** Fiscal Fiscal Suplente
Bloque 3: **Comisión de convivencia y Conciliación** 3 conciliadores	Bloque 5: **Delegados** 3 delegados con sus respectivos 3 suplentes

- Posteriormente se realizará la votación por el Bloque 4: coordinadores de las comisiones de trabajo. Se debe tener presente que cada afiliado **solo debe votar por el Coordinador de la comisión de la cual hace parte.** La Ley 2166 de 2021 establece en su artículo 45 que:

"La dirección y coordinación de las comisiones de trabajo estará a cargo de un coordinador elegido por los integrantes de la respectiva comisión. Cada comisión se dará su propio reglamento interno de funcionamiento, el cual se someterá a la aprobación del consejo comunal"

La elección del coordinador será válida si votan **La mitad más uno** de los afiliados que pertenecen a la comisión (en caso de elección por asamblea); y si es directa la decisión será válida si como mínimo participan y votan el **30%** de los integrantes de la comisión.

g. Escrutinio y aplicación del cuociente electoral y sus residuos

El **escrutinio** es el conteo oficial de votos y verificación de resultados. Su finalidad es garantizar que la elección sea **correcta y verificable**, asegurando que el número de votos no supere el número de afiliados asistentes.

El Tribunal de Garantías debe registrar:

1. Número total de votantes por bloque.
2. Votos obtenidos por cada plancha o lista.
3. Votos en blanco.
4. Votos nulos o no marcados.

¿Cuándo aplico el cuociente electoral y en qué bloques?

El **cuociente** electoral se aplica cuando existen dos o más planchas o listas y solo para los siguientes bloques:

- Junta Directiva.
- Comisión de Convivencia y Conciliación.
- Delegados ante la ASOCOMUNAL.

Si hay **plancha o lista única,** esta debe someterse a votación y obtener una mayoría de la **mitad más uno (50% + 1)** de los votantes para ser válida.

¿Qué es un voto válido?

Son los votos obtenidos por cada plancha o lista, más (+) los votos en blanco.

¿Cómo se calcula el cuociente electoral?

$$\frac{\text{Todos los votos válidos}}{\text{Número de cargos a proveer}} = \text{Cuociente electoral}$$

Cada plancha obtendrá tantos cargos como veces alcance el cuociente.
Los cargos restantes se asignarán a las planchas con los mayores residuos (votos sobrantes).

Ejemplo

Votos válidos:
70+46+12= 128

Plancha 1	Plancha 2	Votos en blanco	Votos nulos
70	46	12	4

Si hay 128 votos válidos y 4 cargos en la junta directiva:

$$\text{Cuociente } \frac{128}{4} = 32$$

Distribución de cargos

Votos plancha 1: 70

70	32
06	2

Residuo: 06 — Número de cargos: 2

Votos plancha 2: 46

46	32
14	1

Residuo: 14 — Número de cargos: 1

A la plancha 1 le corresponden 2 cargos.

A la plancha 2 le corresponde 1 cargo por el cuociente y otro (1) por tener un mayor residuo.

Paso 8 Radicación de la documentación en la gobernación de Antioquia

¿Por qué debemos radicar los documentos de las elecciones?

Es competencia de la entidad que ejerce inspección, vigilancia y control expedir, a través de actos administrativos, la inscripción y reconocimiento de dignatarios, por tanto, se deberá allegar toda la documentación necesaria para la revisión del cumplimiento de los mandatos constitucionales, legales y estatutarios.

Recuerda

La agilidad en la radicación de documentos facilita la continuidad del proceso de elección de dignatarios de organismos de acción comunal de grado superior, garantizando el quorum necesario para su realización.

¿Qué documentos debemos radicar?

Con el fin de inscribir a los dignatarios y obtener el acto administrativo de reconocimiento, se debe presentar la siguiente documentación debidamente diligenciada y sin enmendaduras:

- Solicitud de inscripción legal de dignatarios.
- Acta de asamblea preparatoria y designación de tribunal de garantías.
- Listado de asistencia a la asamblea preparatoria y designación de tribunal de garantías.
- Acta de elección de dignatarios.
- Listado de asistencia a jornada de elección de dignatarios.
- Formato de planchas o listas.
- Certificado de parentesco (solo en casos estipulados por ley).

La presentación de documentación dentro de los plazos establecidos garantiza el cumplimiento de las normas y agiliza la entrega del acto administrativo de reconocimiento.


¿Qué es una impugnación?
¿Ante quién presento la impugnación?
ABC de las impugnaciones de las elecciones
¿Cuándo se puede impugnar?
¿Cuánto es el tiempo máximo para impugnar?
¿Cuánto tiempo tiene el organismo de grado superior para responder la impugnación?



¿Qué es una impugnación?

La **impugnación** es la manifestación formal de **desacuerdo o inconformidad** que presentan uno o varios afiliados frente a una **decisión tomada durante el proceso electoral comunal**.

Puede referirse a acciones o resultados de los **órganos de dirección, administración o vigilancia,** cuando se considera que el proceso no fue transparente o no cumplió la normatividad vigente.



¿Cuándo se puede impugnar?

Se puede presentar una impugnación cuando:

- La elección **no se ajustó a la Ley 2166 de 2021,** al reglamento comunal o a los estatutos.
- Algún candidato **no cumplía los requisitos** exigidos al momento de la elección.
- **No se respetaron los derechos** de los afiliados (voz, voto, elegibilidad o participación).
- **No se cumplieron los acuerdos** definidos en la Asamblea Preparatoria.

En palabras sencillas:

Una impugnación es una queja oficial para revisar si la elección se realizó correctamente.



Ejemplo

Si en la elección participaron personas no afiliadas o se impidió votar a un afiliado hábil, puede interponerse una impugnación.



¿Cuánto es el tiempo máximo para impugnar?

El tiempo para presentar una impugnación puede variar según los estatutos del organismo comunal, pero en la mayoría de los casos el plazo es de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente a la elección.

Recomendación

Consulta siempre los estatutos de tu Junta o Asociación para verificar el plazo exacto.

¿Ante quién presento la impugnación?

Instancia	Entidad que recibe la impugnación	Aplica para:
Primera instancia	Comisión de Convivencia y Conciliación del **organismo comunal de grado superior**. En el caso de las JAC y Juntas de Vivienda Comunitaria, se presenta ante la **ASOCOMUNAL**.	Todas las Juntas de Acción Comunal y de Vivienda Comunitaria.
Excepción	Si no existe ASOCOMUNAL en el municipio, la impugnación se presenta ante la **Dirección de participación comunitaria y ciudadana del Departamento de Antioquia**.	Municipios sin Asociación Comunal Municipal.
Segunda instancia (apelación)	La **entidad de Inspección, Vigilancia y Control (IVC)** del organismo que conoció la primera instancia.	Casos en que el afiliado no esté de acuerdo con el primer fallo.

Recomendación

Guarda copia del documento radicado con fecha y número de entrega, para hacer seguimiento al trámite.

¿Cuánto tiempo tiene el organismo de grado superior para responder la impugnación?

El organismo que recibe la impugnación (ASOCOMUNAL o Dirección de Organismos Comunales) dispone de **cuatro (4) meses máximos** para emitir la decisión o fallo de primera instancia, contados desde la fecha de radicación.

En resumen...

Para llevar a cabo un proceso de impugnación, debo tener en cuenta:

Aspecto	Detalle
Motivo	Incumplimiento de la ley, estatutos o reglas electorales.
Plazo	Generalmente 5 días hábiles después de la elección.
Primera instancia	ASOCOMUNAL o Dirección de participación comunitaria y ciudadana del Departamento de Antioquia.
Segunda instancia	Entidad de Inspección, Vigilancia y Control.
Tiempo de respuesta	Hasta 4 meses desde la radicación.


¿Qué es el empalme?
¿Qué incluye el empalme?
¿Quién se responsabiliza de esta tarea?
ABC del empalme entre los dignatarios
¿Qué debe contener el informe de gestión?

¿Qué es el empalme?

El **empalme** es el proceso formal mediante el cual los **dignatarios salientes entregan la gestión y los bienes del organismo comunal** a los **dignatarios electos**.

Es una acción **obligatoria, transparente y necesaria** para asegurar la continuidad del trabajo comunal.

En palabras sencillas:

El empalme es el momento en que la antigua Junta entrega oficialmente a la nueva todos los documentos, informes, bienes y compromisos del organismo comunal.

¿Quién se responsabiliza de esta tarea?

Participan todos los **dignatarios electos y los salientes** del organismo comunal.

Ambos grupos deben acordar la **fecha, hora y lugar** para realizar el proceso.

¿Qué incluye el empalme?

Debe incluir la **entrega oficial de documentos, bienes y responsabilidades**, acompañada de un **informe de gestión** que dé cuenta de la situación actual del organismo.

Este informe debe presentarse **por escrito** y dejar constancia en un **Acta de Empalme**, firmada por ambas partes.

Recomendación

Elabora el informe en formato impreso y digital, con respaldo en medio físico (carpeta) y copia para el archivo comunal y la autoridad de control.

¿Qué debe contener el informe de gestión?

El informe debe reflejar el trabajo realizado durante el período saliente y las condiciones en que se entrega el organismo comunal.

1. **Aspectos generales:** nombre del organismo, período de gestión, composición de la Junta saliente y logros principales.
2. **Gestión adelantada:** acciones realizadas para el fortalecimiento institucional, la formación de líderes y la participación comunitaria.
3. **Proyectos y actividades:** descripción de las iniciativas desarrolladas o en ejecución durante el cuatrienio.
4. **Situación administrativa y financiera:** relación de bienes, cuentas, contratos, convenios o deudas.
5. **Documentos y archivos:** anexos, actas, registros contables, certificados, fotos y otros soportes.
6. **Observaciones generales:** aspectos que deben mejorarse, retos y recomendaciones para la nueva Junta.



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

República de Colombia